



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 374/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: מיכאל ריסנברג
ע"י ב"כ עוה"ד בנימין רובין
מרחוב אורלוב 77 פתח תקווה

נ ג ד

הנתבע: יוסי שמחייב
מרחוב בושם 93/19 תל אביב

פסק דין

הצדדים הינם בעלי דירות בבית ברחוב בושם 93 תל אביב הבנוי על חלקה 18 בגוש 6137 (להלן: "הבית").

התובע טוען כי הנתבע התקין מנוע מזגן מעל למרפסת דירתו. מנוע המזגן גורם למפגע של רעש, אבק ונזילות ופוגע ביכולת התובע לעשות שימוש בקניינו, לרבות, לצורך תליית כביסה. התובע פנה אל הנתבע בדרישה כי יזיז את מנוע המזגן ואף הסכים לשאת בעלות הנדרשת לשם כך. אולם, הנתבע סרב לכל הסדר.

הנתבע טוען כי לא היתה כל התנגדות של מי מהשכנים להתקנת המזגן, כי אין כל מפגע מהמזגן ואף הותקן מגש מתחת למנוע המזגן למניעת רטיבות. ישנם מנועי מזגנים של דירות אחרות בבית המותקנים על קירות חיצוניים באופן דומה ולפיכך התביעה קנטרנית. עוד נטען כי כל פסיקה שתתקבל יש להחיל על כל דירות הבית.

בגמר הישיבה המקדמית מיום 04.11.12, משלא עלה בידי להביא את הצדדים להסכמות, הורתי על פרוצדורה להגשת ראיות הצדדים והתיק נקבע לשמיעת ראיות.

מטעם התובע הוגש תצהירו וכן תצהיר ביתו – ליז ריסנברג.

הנתבע לא הגיש כל ראיות מטעמו ולא כל בקשה אחרת בהקשר זה.

בפתח ישיבת ההוכחות מיום 13.03.13 התנגד התובע להשמעת עדויות הנתבע ללא הגשת תצהיר. בתשובה לבקשה זו טען הנתבע כי הוא אך מבקש להראות טעויות בעדויות התובע (עמוד 4 שורות 15-16). ממילא גם לא הוגשה כל בקשה מטעם הנתבע להשמעת עדות מטעמו ללא תצהיר.

בהתאם לבקשה והתגובה ניתנה החלטתי לפיה לא ישמעו ראיות הנתבע אלא אך חקירות נגדיות של עדי התביעה וסיכום טענות של הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 374/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון

על פי ההלכה שנפסקה בע"א 549/73 וינטרס ואח' נ. זמורה ואח', פ"ד כח' (1) 645 זכאי בעל דירה לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף על פי ייעודו לפי תנאי המקום והזמן או על פי כוונת הצדדים, ובלבד שלא ימנע מבעל דירה אחרת לעשות אותו שימוש, וזאת גם מבלי לקבל את ההסכמה של האסיפה הכללית (ר' גם ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277).

כפי שכבר פסקתי בתיק 175/09 (נתניה) אילנה רובין נ' נציגות הבית המשותף ברח' שבח 3 נתניה (פורסם באתר משרד המשפטים) - "מגמת הפסיקה כיום נוטה להקל בנושא התקנת מזגנים, בהתחשב בתנאי האקלים בקיץ הישראלי, ולהתייחס אליה כאל שימוש רגיל וסביר. המבחן, בין היתר, הוא שימוש בהתאם לנסיבות המקום, תוך התחשבות באלטרנטיבות אחרות הנתונות למבקש התקנת המזגן. כך, כל אימת שההתנגדות להצבת מזגן אינה נובעת מהפרעה ממשית לשכנים ולציבור, בין אם בשל רעש או מפגע בטיחותי ובין אם בשל פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כבלתי סבירה, ואת השימוש במזגן - יש לראות כשימוש רגיל (ע"א י-ם) 2560/01 נציגות הבית המשותף נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל ואח'".

כלומר, התקנת מנוע המזגן על הקיר החיצוני מהווה, ככלל, שימוש סביר ברכוש המשותף אשר אינו דורש את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

בהליך דנן לא הוכח בפני כי האסיפה הכללית אסרה התקנת מנוע מזגן על הקיר החיצוני או כי התקנה זו נאסרה בתקנון הבית. למעשה, המצב העובדתי בבית, לפיו ישנו מספר לא מבוטל של מנועי מזגנים המותקנים על גבי קירות חיצוניים בבית (ר' תמונות שצורפו לכתב ההגנה), מלמד על כי לא קיים כל איסור כנ"ל.

אולם, במקרה דנן הוכח בפני, בראיות התובעים שלא נסתרו, כי מיקום מנוע המזגן נשוא הדיון אינו ראוי בנסיבות המקום, כי קיימת אלטרנטיבה תכנונית וזולה להצבת מנוע המזגן וכי יש בהתקנתו, במקום שהותקן, כדי לפגוע בזכויות קנייניות של התובע.

הוכח בפני כי מנוע המזגן מותקן ישירות מעל מרפסת דירת התובע ((נספח ב' לתצהיר). אומנם, מיקום זה הינו גם מתחת לחלון דירת הנתבע. אולם, ההשפעה שישנה למנוע מזגן המותקן מעל מרפסת שמש פתוחה שונה לחלוטין מהשפעה של מנוע שכזה המותקן מתחת לחלון. בהקשר זה מקובלת עלי טענת התובע כי מנוע המזגן מגביל את זכותו לעשות שימוש בקניינו - הוכח בפני כי המזגן מפריע לאפשרות לתלות כביסה במרפסת וכי יש בו להוות מעין קירוי למרפסת פתוחה (ר' תמונות בנספח 2 לתצהיר התובע).

הוכח בפני כי מנוע המזגן גורם מטרדים של נזילות ואבק. עדות התובע (עמוד 5 שורות 8-9) ועדות הגב' ריסנברג (עמוד 5 שורה 29 עד עמוד 6 שורה 5) בהקשר זה לא נסתרה. כמו כן, העובדה כי הנתבע בחר, לאחר הגשת כתב התביעה, להתקין מדף לניקוז מי המזגן, מלמדת גם היא על קיומה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 374/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

של נזילה או התכנות לנזילה שכזו (ר' השוואת נספחים ב1 ו-2 לתצהיר התובע). גם טענת העדים מטעם התובע בתצהיריהם בדבר מטרד רעש מן המזגן לא נסתרה.

הוכח בפני כי ישנו מקום תכנוני מיועד, על פי היתר בניה, להתקנת מנועי המזגנים בבית במרפסות הדירות (נספח ג' לתצהיר התובע).

הוכח בפני כי התקנת מנוע המזגן גרמה לפגיעה ברכוש המשותף (סעיף 12 לתצהיר התובע ונספח ד' לתצהיר).

הוכח בפני, באמצעות הצעת מחיר של מר אלכסנדר שטיימן, הנדסאי קירור ומיזוג אוויר, כי הסטת מיקום מנוע המזגן איננה מצריכה כל שינויים פנימיים בתוך דירת הנתבע. גם עלות העבודה המוערכת בסך של 1,261 ₪ מלמדת על כי היקף העבודה הנדרש אינו גדול (נספחים ח, ט ו-י לתצהיר התובע). הצעת מחיר זו מלמדת גם כי ניתן פיזית, תכנונית ומעשית למקם את מנוע המזגן במקום המיועד לכך על פי ההיתר.

מן הצד השני לא הוגשו, כאמור לעיל, כל ראיות מטעם הנתבע אשר אפילו לא ביקש למסור את עדותו בעל פה בישיבת ההוכחות.

בהקשר זה לא הוכיח הנתבע כי לא ניתן מבחינה מעשית להסיט את מנוע המזגן למיקום המתוכנן על פי ההיתר או כי יש במיקום זה כדי לפגוע בזכויותיו. גם לא עלה בידו לשלול איזה מטענות התובע בדבר המטרדים שיוצר מנוע המזגן.

תמונה בעיני התעקשותו של הנתבע, לאורך כל ניהול ההליך, ועוד לפני כן, על עמדה עקרונית חלף הסכמה לפתרון פרקטי אשר היה בו להועיל לכל הצדדים. סופו של יום המדובר בשכנים בבית משותף ומידה של תום לב נדרשת במערכת היחסים שבניהם (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה פ"ד לז' (4) 737 וכן ע"א 2896/90 יוסף טרוצקי נ' אלפונסו דיין פ"ד מו (5) 454). הצעות התובע כי הוא ישא בעלות העתקת מנוע המזגן, כך גם זכויותיו הקנייניות לא יפגעו וגם הנתבע לא יאלץ לשאת בתשלומים נוספים בגין התקנת המזגן, נפלו על אוזניים ערלות של הנתבע, עוד לפני ניהול ההליכים וגם במהלכם. נדמה כי, בנסיבות אלו, התעקשותו של הנתבע על "עניין של עיקרון" (עמוד 1 שורות 15 ועמוד 4 שורה 16) איננה ההתנהגות המצופה מבעלי דירות, שכנים, בבית משותף.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע להסיר את מנוע המזגן המצוי מעל מרפסת דירת התובע.

האמור יבוצע בתוך 7 ימים מקבלת פסק דין זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 374/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נאסר בזה על התובע להתקין את מנוע מזגן בכל מקום אחר על הקיר החיצוני של הבית מעל למרפסת דירת התובע. ברי כי הנתבע יכול להעתיק את מנוע המזגן למרפסת דירתו על פי היתר הבניה.

כמו כן אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 633 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 13.03.13, ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף ישלם הנתבע לתובע סך של 5,500 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו 2 דיונים בתובענה שנוהלה עד תומה.

בסיכומיו ובכתב ההגנה מטעמו טען הנתבע כי יש להחיל את אשר יפסק בהליך דנן ביחס לכל הדירות בבית. אין בידי להיעתר לבקשה זו. ראשית, בעלי הדירות האחרים לא צורפו כצד להליך זה ולפיכך לא ניתן ליתן כל סעד כנגדם מבלי שניתן להם יומם בפני בית המשפט. שנית, כאמור לעיל, ככלל התקנת מנוע מזגן על קיר הבית נחשבת כשימוש סביר ברכוש המשותף. בנסיבות הספציפיות של המקרה דנן מיקום המזגן פוגע בזכויות התובע ולכן אינו יכול להיחשב שימוש סביר. אולם, אין הדבר אומר כי דין זהה יחול לגבי כל אחד ואחד מן המזגנים האחרים בבית.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ג' ניסן תשע"ג, 14 מרץ 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב